مديرية التربية لولاية الأغواط

ثانوية: تاوتي صديق **التاريخ: 2019/05/09**

المستوى: 2 ت إ **المدة: ساعتان**

إختبار الثلاثي الثالث في مادة القانون

الجزء الأول:

أجب على الأسئلة التالية:

1- يعتبر القانون المنقول عقار بالتخصيص اذا توفرت فيه شرطين، أذكرهم.

2- أذكر وسيلتين من وسائل إثبات العقد مع الشرح.

3- ماذا نعني بالمسؤولية التقصيرية؟

4- ما هي التزامات التاجر ؟ أذكرها مع شرح مختصر.

5- عرف المحل التجاري ثم أذكر عناصره المعنوية بدون شرح.

الجزء الثاني:

- أيمن باع مسكنه، واقتنى مسكنا أخر أوسع منه.
- زكرياء خصص مبلغا من المال ووسائل مادية و وظف بعض العمال لغرض القيام بنشر وتوزيع الكتب والمجلات بهدف تحقيق الأرباح.
- عبد الكريم يقوم بشراء الألبسة لغرض بيعها.
- وحيد يقوم بالمضاربة في الأسهم والسندات.

المطلوب:

1- أيمن، زكرياء، عبد الكريم، وحيد جميعهم قاموا بشراء أو بيع، أيهم يقوم بعمل تجاري؟.

2- استنتج مفهوم للأعمال التجارية؟

3- صنف الأعمال التجارية حسب ما درست (بدون شرح).

2as.ency-education.com

الجزء الثالث :

الوضعية الأولى:

في سنة 2013 اتفق السيد سمير وجاره أحمد على بناء جدار للفصل بين ممتلكاتهم ، **فالتزم** السيد سمير ببناء الجدار، والتزم السيد أحمد بتوفير جميع مستلزمات البناء من (الآجر، الاسمنت.....) ووثقا هذا الالتزام بعقد.

الوضعية الثانية:

أثناء قيام السيد سمير بعملية البناء أسقط بالخطأ وحدة من الآجر على رأس السيد أحمد فأصابته بجروح ، **فالتزم** السيد سمير بتحمل كافة مصاريف السيد أحمد إلى غاية أن يتعافى مما أصابه.

المطلوب:

انطلاقا من الوضعية الأولى ومما درست أجب عما يلي:

1- حدد نوع الالتزام المذكور في الوضعية الأولى مع الشرح.

2- إذا علمت أن الالتزام هو العقد المبرم بين الجارين حدد نوع هذا العقد من حيث التكوين والأثر؟

انطلاقا من الوضعية الثانية ومما درست أجب عما يلي:

1- حدد نوع الالتزام الصادر عن السيد سمير.

2- ماهو مصدر هذا الالتزام ثم عرفه؟

3- اذكر المصادر الأخرى للالتزام.

[النجاح فعلا موجود هو فقط ينتظر منك أن تسعى من أجله]

بالتوفيق للجميع

2as.ency-education.com